

1504922-19.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504922-19.2020.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504922-19.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime / Contravenção contra Idoso)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290438/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 14808526 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 5717/20/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 5717/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2290438 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinícios Fernando Bueno e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra VINÍCIOS FERNANDO BUENO e LUIZ MATHEUS NERY MAXIMIANO, qualificados nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de novembro de 2020, por volta de 10h40, na Rua Voluntário João Batista de Arruda, nº 150, em Lins, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para si, coisa alheia móvel consistentes em 02 (duas) treliças de uma residência em construção, avaliadas em R\$ 138,00, pertencentes à vítima Benedito Alves da Silva, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades (fls. 123/126). Os réus foram presos em flagrante delito (fls.01). A decisão de fls. 81/82, acolheu proposta de cautelar diversa da prisão preventiva, concedendo liberdade provisória a Luiz Matheus Nery Maximiano. Quanto ao réu

Vinícios Fernando Bueno, converteu-se a prisão em flagrante em preventiva.

A denúncia foi recebida (fl. 131/132).

Revogada a prisão preventiva (fl. 138).

Homologada proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo réu Luiz Matheus (fl.189).

O acusado Vinícios Fernando Bueno apresentou resposta à acusação (fls. 174/175).

A decisão de fl. 194/196 afastou a absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação; o réu não foi interrogado, decretando-se sua revelia pela ausência injustificada à audiência (fls. 234/236 e 318/320).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 328/333).

A Defesa do réu Vinícios pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Sustentou que o princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado (fls. 337/339).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime de furto está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/75, boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de avaliação indireta (fls. 99), laudo pericial (fls. 110/115), bem como pela prova oral produzida.

Do mesmo modo os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza quanto à autoria.

A vítima Benedito Alves da Silva, em solo policial, disse que possui um imóvel em construção. A obra está parada. O local é constantemente furtado. Foi acionado pela polícia e compareceu no local dos fatos. Constatou que a treliça estava serrada para ser subtraída. Não conhece os réus. Não sabe o valor do objeto que tentaram furtar (fls. 18). Em juízo, disse que os guardas municipais viram a ação dos criminosos. Foi contatado pela polícia. Deslocou-se até a delegacia. Percebeu que os ferros foram subtraídos. Os bens não foram recuperados (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Fabiano da Gama Primo, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 19. Em juízo, disse que foram acionados. O guarda municipal disse que visualizou por meio de câmeras de segurança dois indivíduos mexendo em uma construção. O guarda constatou que os réus estavam subtraindo alguns ferros da construção. Foram informados sobre as características dos indivíduos e da moto que utilizavam. Realizaram patrulhamento e localizaram os indivíduos. Não se recorda se os acusados confessaram os fatos. Os réus estavam juntos (mídia digital/SAJ).

A testemunha Antônio Carlos Gomes Bastos, guarda municipal, em solo policial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 20. Em juízo, disse que estava realizando rondas. Um outro guarda que estava realizando monitoramento visualizou uma ação suspeita defronte o posto de saúde. O guarda percebeu que os réus estavam furtando ferros. Deslocou-se até o local. Os indivíduos se evadiram. A polícia foi atrás dos acusados. Eram dois indivíduos (mídia digital/SAJ).

O réu Luiz Matheus Nery Maximiano, em solo policial, negou ter praticado qualquer crime. Não possui antecedentes criminais (fls. 16). Foi aceita a suspensão condicional do processo em relação a tal réu (fls. 189).

O réu Vinícios Fernando Bueno, em solo policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 16). Em juízo, não compareceu, injustificadamente, motivo pelo qual sua revelia foi decretada (fls. 318).

Quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão

criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS

INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, o policial militar e o guarda municipal detalharam a prisão em flagrante dos réus; relataram que através de câmera de monitoramento do Município, guardas municipais flagraram Vinícios tentando serrar treliças de uma construção, enquanto Luiz Matheus ficava na calçada aguardando. Como ao notar a chegada da guarda eles se evadiram, passaram suas características físicas e placa da motocicleta à polícia militar, que conseguiu localiza-los e conduzi-los à

delegacia.

Em solo policial, o réu Vinícios permaneceu em silêncio. Em juízo, não compareceu à audiência para seu interrogatório, sendo decretada sua revelia.

Como demonstrado nos autos, o réu foi filmado dentro do local em que se daria o furto, em companhia de outro indivíduo que aguardava na calçada. Ao serem surpreendidos fugiram, mas através das características pessoais e o número da placa da motocicleta, o policial militar conseguiu localiza-los e o guarda municipal que havia assistido às filmagens conseguiu reconhecê-los, havendo, portanto, indício de autoria, o que inverte o ônus da prova e impõe à Defesa demonstrar a boa-fé do réu. Nada sendo produzido, fica claro que a intenção do réu era praticar o furto, pois serrou o vergalhão já instalado, como demonstrado na fotografia de fl. 115 do laudo pericial, só não conseguindo aperfeiçoar a conduta delitiva pois o guarda municipal visualizou através de câmeras de monitoramento e foi até o local surpreendendo-os. Além disso, o réu não compareceu em Juízo para apresentar a sua versão dos fatos. Assim, as provas colhidas no curso da instrução processual formam um conjunto probatório hábil a sustentar decreto condenatório pela prática do crime de furto tentado, qualificado pelo concurso de agentes.

Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente se reconhece a aplicação do referido princípio quando verificadas "(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

No caso dos autos, os bens que os réus tentaram furtar foram avaliados em R\$ 138,00 (auto de fl. 96), valor que embora baixo, não é inexpressivo. Além disso, a reincidência em crime patrimonial proscreve a aplicação do princípio da insignificância em favor do réu. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Negativa do acusado que restou isolada nos autos – Depoimento de guardas municipais – Validade – Ademais, corréu, que apontou a participação do apelante no evento criminoso, detido em flagrante, na posse da 'res furtiva' – Inversão do ônus da prova – Aplicação do princípio da insignificância – Inviabilidade – Conduta do agente não minimamente ofensiva – Valor do bem furtado que não pode ser tido como insignificante – Aplicação indiscriminada desse instituto (o qual, aliás, carece de previsão legal) que estimularia a prática de pequenos delitos – Maus antecedentes e reincidência que também afastam a incidência do citado princípio – Afastamento da qualificadoras – Descabimento – Majorantes devidamente comprovada por prova oral e pericial coligidas – Devidamente demonstrado o conluio dos agentes e a convergência de vontades de ambos para a prática delitiva – Condenação mantida – Pena fixada com parcimônia e não questionada pela defesa – Abrandamento do regime prisional – Não acolhimento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência que revelam a personalidade desvirtuada do acusado, recalcitrante na conduta delitiva, e que justifica a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, a despeito do 'quantum' infligido, bem como afasta a possibilidade de concessão de quaisquer benesses legais – Inteligência do art. 44, II e III, do CP – Aplicação da detração penal – Descabimento – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para deferimento da progressão de regime – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500241-49.2020.8.26.0631; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022)

Pelo mesmo motivo, embora não alegado pela Defesa, e ainda pelo fato de ser o réu reincidente, não se cogita a aplicação da figura privilegiada prevista no §2º, do art. 155, do Código Penal.

Por fim, como o crime foi tentado, considerando o iter criminis percorrido pelos agentes, entendo que deve haver a redução máxima de 2/3 (dois terços).

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, visando a uma correta e justa individualização da pena, como o réu tem apenas uma condenação transitada em julgado fls. 70 (Proc. nº 0001577-27.2017.8.26.0322, deste juízo, art. 33, §4º, do SISNAD, com trânsito em julgado em 28/01/2019), será sopesada como reincidência. Dessa forma, fixo a pena base no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Conforme acima exposto, o réu é reincidente (art. 61, I, CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Conforme a fundamentação, em razão do crime ter sido tentado, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 03 (três) dias-multa, que torno definitiva.

Tendo em conta a reincidência, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena. Fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo ante a condição econômica do réu.

Ante a reincidência, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu VINÍCIOS FERNANDO BUENO como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de agentes), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, quando o caso, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB; além disso, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, pro rata.

Com relação ao réu LUIZ MATHEUS NERY MAXIMIANO, em razão da homologação da proposta de suspensão condicional do processo, deverá ser observado o determinado na decisão de fl. 189.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA